La protection du domaine public

- La protection de la consistance du domaine public
  - Il est assez logique que les pouvoir publics aient prévus un régime juridique protecteur des biens
    - Il existe une disposition qui vise a protéger la consistance du domaine public
      - Il existe une protection du domaine contre les dégradations et les occupations sans titre
  - La protection est ancienne et aujourd'hui relayée à l'article L3111-1 du CG3P, "Les biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles"
    - Il apparait deux grands principes juridiques, l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité
    - Inaliénabilité
      - Le principe d'inaliénabilité a été consacré par l'édit de Moulin de 1566, comme loi fondamentale du royaume
        - Ce principe interdit le fait d'aliéner un bien
      - Rappel du principe d'inaliénabilité par le Conseil Constitutionnel le 26 Octobre 2018, Société Brimo de Larousille
        - Le Conseil rappel qu'aussi important soit-il, le principe d'inaliénabilité n'a pas de valeur constitutionnelle
        - Le législateur peut déroger au principe a valeur législative
      - Les droits fondés en titres sont des droits du Moyen Age, qui ont bénéficié par application de la règle de non rétroactivité, du régime antérieur et de la possibilité d'être aliénés
        - Ce sont des droits reconnus à certains individus sur un certain nombre de biens typiques
          - Exemple : dunes, eau stagnante, eau courante
        - CE 17 Juin 2020, Monsieur B
        - Il est un principe qui produit des effets remarquables, l'effet principal est la nullité de toutes les aliénation du domaine public
          - 2 Avril 1963, Montagne
        - 3 mai 1988 Soverkam, toute personne est fondée à invoquer la règle de l'inaliénabilité du domaine public, ce qui permet a tout administré d'engager une action en nullité contre l'aliénation d'un bien du domaine public
          - 13 Octobre 1967 Cazeaux
        - Un contrat qui viendrait prévoir une clause opérant le transfert à une personne privée d'une dépendance d'une personne publique, est illicite et doit être déclaré illégal (4 Mai 2011, Communauté de communes du Queyras)
          - L'illégalité d'une telle clause peut-être d'elle même relevée par le juge
      - L'inaliénabilité empêche aussi bien les cessions à titre onéreux que les cessions à titre gratuit
        - La seule solution est de sortir du domaine public en désaffectant et déclassant le bien
    - Imprescriptibilité
      - Il découle de l'édit de 1667 et vise a faire obstacle à l'application du principe de prescription acquisitive (*usucapion*)
      - En droit des biens, l'écoulement du temps peut permettre à un individu de devenir propriétaire du bien
        - Cette règle ne s'applique pas en droit public
- La protection contre les dégradations et les occupations sans titre
  - La question de la protection spéciale implique une police administrative spéciale, la police administrative spéciale de la conservation du domaine public
    - Cette police spéciale repose sur une distinction entre les contraventions de voirie et les contraventions de grande voirie
    - Les contraventions de voirie
      - L116-1 du Code de la voirie routière
      - Ce sont toutes les contraventions relevées sur le domaine public routier
        - Ce sont toutes les contraventions qui interviennent à la suite d'une atteinte portée à l'intégrité ou à l'affectation du domaine public routier
          - 28 Février 1977 Ville de Bangnère de Bigorre
        - Le contentieux des contraventions de voirie est confié au juge judicaire
          - Commune d'Ormessons sur Marne, 20 Février 2006
          - La seule exception concerne les actions en responsabilité nées d'un dommage lié aux travaux publics (Tribunal de police)
    - Les contraventions de grande voirie
      - Elles concernent toutes les dépendances du domaine public autres que la voirie routière
        - Elles sont régies par les dispositions du CG3P, L.2132-2
        - Les contraventions de grande voirie sont instituée en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection ou l'intégrité de ce domaine public
        - Les contraventions de grande voirie sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative
      - Le juge administratif va se retrouver en situation de juge répressif
      - Champ d'application
        - Il est un champ très vaste qui peut intéresser un grand nombre d'éléments
          - A propos de la dégradation d'un passage à niveau, 12 Février 1965 Chotard-Chavanon
          - Société Varigue Brasilian Airlines
  - Quid du régime des poursuites
    - Le juge administratif joue un rôle clé, et le régime des poursuites ne se retrouve non pas dans le CG3P mais dans le code de justice administrative (L.774-1 à L.774-13)
    - Le juge administratif est un juge unique, statuant seul
    - Le point de départ est le constat d'une atteinte au domaine public ou a son affectation
      - L'atteinte doit faire l'objet d'un constat par des OPJ ou des agents assermentés
      - La constatation doit être formalisée dans un procès verbal qui fait foi, marquant le point de départ des poursuites
        - Ces poursuites sont normalement engagées par le préfet qui va agir au nom de l'État
        - C'est le préfet qui engage les poursuites quelle que soit la propriété domaniale
          - L.274-2, dans les 10 jours, le préfet doit notifier le procès verbal au contrevenant
          - Le préfet informe le contrevenant qu'il dispose d'un délai de 15 jours pour présenter des observations écrites
          - Si le préfet décide de na pas engager de poursuite, des usagers du domaine public ou des associations peuvent saisir le juge administratif de l'excès de pouvoir, d'un recours contre le refus du préfet d'engager des poursuites dans le cadre d'une contravention de grande voirie
    - Certains textes prévoient l'intervention d'un domaine spécifique
      - Pour le domaine public lié aux voies navigable de France, c'est le directeur de l'établissement public qui possède la compétence du préfet pour les poursuites
    - L'une des particularité est l'obligation faite à l'administration préfectorale d'engager des poursuites
      - Le principe d'opportunité des poursuites ne joue pas et il est une obligation
        - Conseil d'État 23 Février 1979 Ministre de l'Équipement
      - Le préfet se trouve en situation de compétence liée
        - L'obligation ainsi faite à l'administration trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elle a la charge, notamment dans les nécessités de l'ordre public
          - On parle de convenance administrative
        - Cette réserve n'est pas étonnante
        - En raison de la compétence liée, le refus du préfet d'engager les poursuite peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, néanmoins, le juge administratif exercera sur ce refus un contrôle maximum
          - 15 Juin 1987, Société navale des chargeurs Delams-Vieljeux
        - Signe la carence de l'État, un recours indemnitaire peut être formé mais le juge administratif exige la démonstration d'une faute lourde
          - 22 Juin 1984, Société Sealink
        - La règle traditionnelle du droit pénal selon laquelle un même fait ne peut donner à plusieurs poursuites ne s'applique pas aux contraventions de grandes voiries
          - La circonstance qu'un contrevenant a déjà été condamné par le juge judiciaire ne fait pas obstacle pour que le juge prononce une amende
          - 17 Novembre 1965, Agrelli
      - Le principe de la personnalité des peines
        - L'action domaniale engagée sur le fondement de la législation de grande voirie se transmet aux héritiers du contrevenant
      - Le mécanisme de la transaction est interdit en matière de contravention de grand voirie, et l'action domaniale engagée par l'administration revêt un caractère imprescriptible
        - Ceci est tout a fait normal du fait de l'imprescriptibilité des biens du domaine public
        - 7 Mars 2012 Thomas Selly
      - S'agissant de l'imputabilité de la CGV, une personne morale peut totalement faire l'objet de poursuites sur le même fondement
        - Il n'existe pas d'aversion de la personne morale
        - Aujourd'hui, la plupart des contrevenants sont des personnes morales
      - Il existe, malgré toute cette rigueur, des causes exonératoires
        - La faute de la victime n'est pas considérée comme une faute exonératoire
        - La force majeure
          - Rarement accueillie, 30 Avril 1951 Pasquier
  - Les sanctions
    - Le pouvoir de sanction a été consacré par la loi du 8 Février 1995 sur le pouvoir d'injonction du juge administrative
      - Le pouvoir d'injonction vise le pouvoir d'ordonner a des personnes de faire quelque chose
      - Elles se caractérises par leur diversité
        - L'amende, L2132-26 du CG3P prévoit la peine de l'amende dont le montant est aligné sur les amendes qui répriment les contraventions de cinquième classe
          - 25 Octobre 2017, Margolle, le Conseil affirme que lorsque le juge administratif retient la qualification de contravention de grande voirie, il est tenu d'infliger au contrevenant une amende
            - Le juge se trouve en compétence liée
          - Néanmoins, le juge a la possibilité de moduler le montant de l'amende a infliger alors même que les textes ne viendraient pas prévoir cette modulation
        - Le remboursement des frais associés au procès verbal
          - On parle d'une peine accessoire, lorsque le contrevenant a été condamné pour contravention de grande voirie, il devra être remboursé le total des dépenses effectuées pour la constations des faits qu'il a commis
        - Condamnation a réparer les dommages causés au domaine public
          - On parle de remise en état des lieux
          - Elle est une disposition spécifique caractérisée par l'ambivalence entre coloration pénale et réparation
            - L'idée est d'obliger le contrevenant à faire toute diligence pour faire comme si les dommages n'avaient jamais existé
          - Les mesures restitutives sont ordonnées par le juge administratif, qui peut, afin d'encouragement, assortir les mesures d'une astreinte
        - Il existe une dernière mesure susceptible d'être prononcée par le juge, qui concerne l'occupation des occupants sans titre, qui peut s'inscrire dans le cadre d'une contravention de grande voirie
          - La question de l'exclusion n'est pas nécessairement liée a une telle procédure
          - Dans la pratique, on constate souvent que les occupants sans titre se rendent fréquemment coupables de contravention de grande voirie
          - S'agissant d'une façon générale de l'explosion des occupants sans titres
            - L'administration a l'obligation de poursuivre les occupants sans titre du domaine public
            - C'est le défaut d'autorisation d'occuper le domaine public qui caractérise l'occupation irrégulière
            - Préfet de l'Eure, 1913, le Conseil juge que l'administration est irrecevable a demander au juge administratif quelque chose qu'elle peut faire elle même
              - L'administration peut toutefois pratiquement tout faire
              - Il est admis, par dérogation à la jurisprudence, que l'administration est recevable a demander au juge de prononcer l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public
                - L2331-1 du CG3P
                - Elle s'accompagne d'une procédure spécifique de référé
                - Il est admis que l'administration puisse emprunter la procédure du référé conservatoire L521-3
            - Cette procédure d'exclusion en urgence doit respecter un certain nombre de conditions
              - L'administration doit faire la preuve que l'exclusion est rendue nécessaire a court terme et que la non exclusion porterait atteinte aux intérêts publics ou privés
            - Il est nécessaire, pour l'administration, de faire la preuve de l'absence de contestation sérieuse
              - Le caractère irrégulier de l'occupation doit être manifeste
              - 16 Mai 2003, Société Icomatex
              - La question s'est posée de savoir si en matière d'exclusion du domaine public tenait a s'appliquer la théorie de la trêve hivernale
                - Les mesures d'expulsion, en droit civil, ne peuvent être exprimées du mois de novembre à mars
                - M. Naroun a été visé par une procédure d'expulsion du Crous de Lyon et le tribunal administratif a fait droit a la demande d'expulsion
                - Naroun, 22 Septembre 2017
                - La règle dite de la trêve hivernale, ne trouve pas application dans le cadre de l'examen d'une demande tendant au prononcé d'une mesure d'expulsion
                - Cette règle fait toutefois obstacle a ce que la décision du juge soit exécutée
                - L'exécution de la décision du juge ne pourra intervenir pendant la trêve hivernale
                - Il est également possible de demander non seulement l'expulsion d'un occupant sans titre, mais également la condamnation a verser une indemnité compensatrice de l'occupation irrégulière